

0003219-96.2021.8.26.0127

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

LEONARDO TOTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

LEONARDO TOTA, devidamente qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso(a) no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006.

A denúncia foi recebida em 06/10/2014 (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

0003219-96.2021.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0003219-96.2021.8.26.0127

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

LEONARDO TOTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

LEONARDO TOTA, devidamente qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso(a) no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006.

A denúncia foi recebida em 06/10/2014 (fls. 55/56).

O(A) acusado(a) foi devidamente citado(a) (fls. 66).

O(A) representante do Ministério Público, manifestou-se pela extinção da punibilidade pela prescrição (fls. 131).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade deve ser reconhecida a qualquer tempo do processo e mesmo de ofício pelo juiz.

Pela análise dos autos, o(a) acusado(a), se condenado(a) fosse, não seria punido(a), diante de todos os elementos dispostos na denúncia, a pena acima do mínimo legal, em razão de sua primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (FA apenso), causas estas não suficientes a uma pena diferente da do mínimo legal.

Verifica-se, ainda, que o réu não tinha completado 21 anos na data do fato, pois nascido em 20/11/1993, praticou o delito em 26/07/2013.

Pois bem. O crime previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006 tem pena mínima prevista de reclusão de 05 anos, que possui lapso prescricional da pretensão punitiva estatal de 12 anos, conforme artigo 109, III, do mesmo diploma legal.

Disciplina o Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos e considerando a pena mínima como aplicável ao caso em tela, verifica-se prazo prescricional de 06 anos.

Note-se que entre o recebimento da denúncia (06/10/2014 ) até a presente data transcorreram mais de 06 anos, sem o advento de qualquer causa de interrupção ou suspensão da prescrição.

Como consequência, estando fadado à inutilidade, o Estado não possui interesse processual no prosseguimento da persecução penal.

Filio-me a corrente jurisprudencial que assevera:

"...se tratando de réu incontroversamente primário, é admissível o reconhecimento da prescrição retroativa, antes de proferida a sentença, com fundamento no fato de que a pena eventualmente aplicada não atingiria o máximo legalmente previsto para o delito. - A prescrição antecipada tem amparo no sistema penal brasileiro e, portanto, é possível o reconhecimento da prescrição retroativa, antes de proferida a sentença, se as circunstâncias judiciais subjetivas e objetivas mostram-se, desde logo, favoráveis ao acusado, fazendo com que a fixação da pena permaneça em seu mínimo legal caso sobrevenha decreto condenatório, sendo certo que, em tal hipótese, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir, condição da ação penal" (RJTACRIM 39/278).

Posto isto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, de forma virtual, e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) réu(ré) LEONARDO TOTA, devidamente qualificado(a) nos autos, com fulcro no artigo 109, inciso III, artigo 115 e artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal.

Transitada em julgado, após as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuiuba, 24 de março de 2022.